

Manifestação Técnica — PL nº 1934/2026

Ofício: CVL nº 1568/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1568/2026, referente ao PL nº 1934/2026, de autoria do Vereador Fabio Silva, que dispõe sobre desconto proporcional nas diárias de hospedagem quando os horários de check-in/check-out resultarem em redução do período contratado, esta Subsecretaria apresenta posicionamento **contrário** à proposta, com base em análise estritamente econômica.

O que o PL muda

O PL obriga estabelecimentos de hospedagem a aplicar desconto proporcional na primeira diária quando o check-in for posterior às 14h, o check-out anterior às 12h, ou o tempo efetivo de uso inferior a 24h. O desconto deve ser discriminado em nota fiscal. As sanções remetem ao Código de Defesa do Consumidor.

Impacto econômico

A configuração check-in 14h / check-out 12h é **padrão internacional consolidado da hotelaria**, e a janela de duas horas entre check-out e check-in não é desperdício comercial: corresponde ao tempo técnico mínimo para limpeza, manutenção e inspeção da UH. Eliminar economicamente essa janela transfere ao hotel custo operacional hoje absorvido pelo modelo padrão de pricing. O setor encerrou 2024 com **diária média 10,6% maior** e **RevPar +11,9%** (FOHB/HotelInvest, 2024). A FOHB projeta **R\$ 8,4 bilhões em investimentos no setor até 2028** no Brasil (MTur, 2024). Em mercado nacional competitivo, regras municipais que afetem unilateralmente o pricing tendem a deslocar investimento para municípios concorrentes — externalidade negativa relevante para destino dependente de turismo. Adicionalmente, o desconto reduz a base de cálculo do ISS, gerando **renúncia fiscal indireta não dimensionada na proposta**.

Ressalva técnica

Caso o legislador opte por dar continuidade, recomenda-se (i) excludente para o tempo técnico operacional entre hóspedes, (ii) gradualidade do percentual de desconto, (iii) limite de aplicação a diárias unitárias e (iv) exclusão de check-in atrasado por culpa exclusiva do hóspede.

Conclusão

A medida intervém de forma economicamente desvantajosa em variável central do modelo de pricing hoteleiro internacionalmente consolidado, sem evidência de prática abusiva específica do mercado carioca. Considerando o potencial deslocamento de investimento, a renúncia fiscal indireta e a suficiência da tutela federal via CDC, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** ao PL nº 1934/2026.